

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
REGIÓN JUDICIAL DE **BAYAMÓN**
SALA DE FAMILIA Y MENORES

ROBERT ANTONIO SALCEDO SILVERIO
TCP ROBERT ANTHONY SALCEDO
DEMANDANTE,

v.

LUZ MARÍA CRUZ RIVERA
DEMANDADA.

CIVIL NÚM. BY**2026RF00080**

SALA: **3006**

SOBRE:

DIVORCIO
RUPTURA IRREPARABLE

MOCIÓN REITERANDO
DE PAGO DE GASTOS LEGALES CON CARGO AL CAUDAL COMÚN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandada, **LUZ MARÍA CRUZ RIVERA**, por conducto de su representación legal que suscribe, y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

1. En el presente caso se celebró la vista de divorcio el día 18 de mayo de 2026.
2. Durante el desfile de prueba, la parte demandada solicitó a este Honorable Tribunal que se le concediera una suma de **\$6,000.00** para cubrir gastos legales pendientes relacionados directamente con el presente litigio de divorcio.
3. Dicha solicitud no es nueva ni sorpresiva. La misma también fue incluida en la Reconvención presentada por la parte demandada el día 6 de mayo de 2026. Véase SUMAC 42, Alegación 7, pagina 5.
4. Conforme surgió de la prueba desfilada en la vista, el demandante es quien tiene acceso directo y control sobre los fondos líquidos provenientes de los bienes comunes durante el matrimonio.
5. Por el contrario, la demandada no cuenta con igual acceso a dichos fondos líquidos. En la práctica, depende de que el demandante transfiera dinero a la cuenta común o le provea fondos para poder satisfacer obligaciones necesarias, incluyendo los gastos legales incurridos para defender adecuadamente sus derechos en este proceso.
6. Esta realidad coloca a la demandada en una posición de desventaja si se le exige sufragar, de manera individual e inmediata, los gastos legales de un litigio que versa precisamente sobre la disolución del vínculo matrimonial y las consecuencias económicas derivadas del divorcio.

7. El Artículo 453 del Código Civil de Puerto Rico establece expresamente que la manutención de los cónyuges, así como una suma razonable para los gastos del litigio, se pagarán del caudal común del matrimonio, sin que ello constituya un crédito al momento de su liquidación.
8. La norma responde a un principio elemental de equidad: mientras exista un caudal común y uno de los cónyuges tenga mayor acceso o control sobre los recursos líquidos de dicho caudal, no debe permitirse que esa desigualdad económica se traduzca en una desigualdad procesal.
9. En este caso, la solicitud de \$6,000.00 es razonable, está relacionada con los gastos legales del presente litigio y debe ser satisfecha con cargo al caudal común, conforme lo dispone el Artículo 453 del Código Civil.
10. Las partes alcanzaron un acuerdo de pensión pendiente lite para el mes que estaba transcurriendo. No obstante, dicha pensión no incluyó una partida específica para gastos legales, hecho que era conocido por la parte demandante.
11. De hecho, previo a la vista, la parte demandante había representado a la demandada que no tenía inconveniente en satisfacer sus gastos legales dentro del proceso judicial. Sin embargo, durante la vista de divorcio, la representación legal de la parte demandante indicó que cada parte debía cubrir sus propios gastos.
12. Esa postura no toma en cuenta la realidad económica probada ante este Honorable Tribunal: que la demandada no tiene el mismo acceso directo a los fondos líquidos del caudal común y que, por ello, imponerle el pago individual de sus gastos legales la coloca en una clara situación de desventaja.
13. Este Honorable Tribunal tuvo la oportunidad de escuchar la prueba y observar que el demandante cuenta con acceso a bienes y fondos suficientes para cubrir la suma solicitada. Asimismo, la prueba demostró que dichos fondos no provienen de bienes privativos, sino de bienes comunes. Además, escucho que la parte demandada no genera ingresos y que el demandante está en una posición económica sólida y holgada.
14. Por tanto, la solicitud de la demandada no constituye una petición de honorarios como sanción ni una reclamación extraordinaria. Se trata de una

solicitud amparada en el texto claro del Artículo 453 del Código Civil, dirigida a que los gastos del litigio sean satisfechos del caudal común.

15. Durante la vista, este Honorable Tribunal ordenó que la solicitud fuera presentada por escrito. En cumplimiento con dicha orden, la parte demandada reitera formalmente su petición que habia realizado en la reconvención presentada.
16. Permitir que cada parte cubra sus gastos legales de forma individual, bajo las circunstancias particulares de este caso, tendría el efecto práctico de beneficiar al cónyuge que controla o tiene acceso a los fondos líquidos comunes y perjudicar al cónyuge que depende de transferencias o autorizaciones para poder litigar en igualdad de condiciones.
17. Por consiguiente, procede que este Honorable Tribunal ordene al demandante satisfacer, con cargo a los fondos comunes del matrimonio, la suma de \$6,000.00 por concepto de gastos legales razonables de la parte demandada en el presente litigio.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que declare **HA LUGAR** la presente moción y, en consecuencia, ordene al demandante a satisfacer a la parte demandada la suma de **\$6,000.00**, con cargo al caudal común del matrimonio, para cubrir gastos legales relacionados con el presente litigio, sin que dicha suma constituya crédito alguno al momento de la liquidación de la comunidad matrimonial y emita cualquier pronunciamiento que en derecho proceda.

Certificamos notificación simultánea a través de su presentación ante el **SUMAC**.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDA.

En Bayamón, Puerto Rico, a **27** de **mayo** de **2026**.

f/ **Mónica Timothée Vega**

LCDA. MÓNICA TIMOTHÉE VEGA
RUA 17256
lcda.mtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC

PO Box 29194 San Juan PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com

f/ **Francisco J. Timothée Vega**

LCDO. FRANCISCO J. TIMOTHÉE VEGA
RUA 18544
lcdo.fjtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC

PO Box 29194 San Juan PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com